苍梧县旺甫龙洞道路施工“5.16”事故 调查报告

2020-06-10 16:25 来源：苍梧县应急管理局

2020年5月16日16时许，在苍梧县旺甫镇龙洞村东路组村道铺水泥路面工程施工中发生拖拉机驾驶员在维修拖拉中，被拖拉机车斗压夹，经抢救无效死亡的安全事故。事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产故报告和调查处理条例》的有关规定，以及《苍梧县人民政府办公室关于成立苍梧县旺甫龙洞道路施工“5.16”事故的通知》（苍政办发〔2020〕53号）的要求，由县人民政府牵头，县应急局、司法局、自然资源局、公安局、总工业农村局、人力资源社会保障局和旺甫镇政府等有关部门组成了事故调查组（调查组名单详见附件）负责对该起事了全面调查。调查组按照坚持实事求是、尊重科学的原则，对事故现场进行勘察取证和对相关人员进行询问调查，明了事故发生的经过和原因，认定了事故的责任，提出了对事故责任的处理建议和事故整改防范措施，现将有关情如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2020年5月16日16时左右

（二）事故发生单位：广西中麒建设工程有限公司

（三）事故发生地点：苍梧县旺甫镇龙洞村东路组村道（梧州市苍梧县2019年耕地提质改造（旱改水）项目）；

（四）事故类别：机械打击伤害；

（五）伤亡情况：死亡1人

死者名单：

于xx，男，汉族，48岁，住址：广西苍梧县旺甫镇xxx，身份证号：4504221971xxxx。

二、事故发生单位概况

（一）事故单位

单位名称：广西中麒建设工程有限公司。2015年9月30日经贺州市市场监督管理局批准成立，统一社会信，91451400MA5K9CDQ19(2-1)，公司注册地址：贺州市平桂区金桂嘉园小区国有工矿棚户区改造二期2#楼1号、城区公期7号，公司法定代表人为黎先焕，公司经营范围：建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施包、电力工程施工总承包、矿山工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包，建筑劳务分包基础工程、环保工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、城市园林绿化工程、能化工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、输变电工程、港口与航道工程、程、管道工程、人防工程、装配式建筑工程的设计、施工。

该单位拥有建设业企业资质证书，有效期从2018年12月4日起至2022年11月2日。由自治区住房和城乡建设厅颁全生产许可证有效期从2018年1月5日起至2021年1月5日。

（二）事故单位与发包单位协议

2020年2月27日广西中麒建设工程有限公司与梧州市产业投资发展集团有限公司签订了合同协议书，协议承包梧梧县2019年耕地提质改造（旱改水）项目，其中苍梧县旺甫镇龙洞村东路组村道铺水泥路面工程属项目的分项工程由苍梧县自然资源局《关于对梧州市苍梧县2019年耕地提质改造（旱改水）项目立项的批复》（苍自然资函〔2019〕批准建设。

（三）事故单位与于庆生雇佣关系

于xx是事故拖拉机车主，事发当天，广西中麒建设工程有限公司旺甫龙洞道路建设项目负责人叶朝斌，临时雇村民于xx帮忙运输混凝土，没有签订劳动合同，按每车固定人工结算劳务报酬。

（四）事故拖拉机情况

据事故调查组函请苍梧县农机安全监理站查询信息，当事人于xx在农机管理部门无驾驶证记录，驾驶的拖拉机和行驶证，事故发生人属无证、无号牌驾驶。

三、事故发生经过和救援情况

2020年5月16日约13点，龙洞村村民向项目负责人叶朝斌反映，于xx可以帮忙运输混凝土，广西中麒建设工程有在没有核验于xx是否具有合法驾驶资质与车辆是否检验合格的情况下，当天就雇佣于xx驾驶他的拖拉机到苍梧县旺洞村东路组村道（梧州市苍梧县2019年耕地提质改造（旱改水）项目）项目施工现场从事混凝土材料运输。在当天程事故拖拉机自卸混凝土时发现自卸斗升到一半就出现故障停止，材料无法卸下，负责人叶朝斌叫于xx将拖拉机撤工现场人员建议于xx将车开到修理店后再处理车斗。下午16:00左右，广西中麒建设工程有限公司没有采取任何安全施，任由于xx在没采取任何防护措施的情况下爬入车底自行维修机械，在检修过程中于xx被突然落下的车斗压夹中

事故发生时现场只有于xx一人在场，其他施工人员听到声音后赶到事发现场，后打了120，并叫来铲车将拖拉机车斗查看于xx情况，救护人员到场时发现于xx已没有生命迹象。

事故发生后，县应急局没有接到该项目负责人及相关人员的事故报告，在当天下午17:20才接到县公安局报告了情况，县应急局于事故发生当天19:00向梧州市应急局进行了事故报告。

县应急局在接到事故报告后，进行了事故系统直报，并按规定向县人民政府进行了报告，根据县人民政府领导神，按照安全生产事故救援预案落实了事故救援、调查与善后等处置措施。

四、社会稳定和企业以及家属处理情况

2020年5月16日晚，项目施工单位与死者家属双方最终达成统一意见，并签订《意外死亡事故赔偿协议书》。死同意施工方一次性支付赔偿金人民币28万元，并不再向施工方主张任何赔偿或补偿费用，目前，死者家属情绪稳定。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

事故拖拉机车主于xx安全生产意识淡薄，在没有取得拖拉机驾驶证情况下驾驶不合格拖拉机、不听从现场人员在没有采取任何防护措施的情况下进入车斗下对机械进行维修，是导致这起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、广西中麒建设工程有限公司没有认真履行安全主体责任，安全生产管理不力，未能及时消除生产安全事故对雇佣人员没有进行安全生产培训教育，以致工人安全意识淡薄；安全生产检查巡查不到位，施工现场没有专职安负责人，在发现有事故隐患时，虽有现场人员给予了意见建议，但是对于xx在施工现场违规维修拖拉机没有加以制导致事故发生的间接原因。

2、广西中麒建设工程有限公司苍梧县2019年耕地提质项目经理汤丰和主要负责人叶朝斌作为生产经营单位的责人，聘用社会无驾驶资格人员及不经检验合格车辆从事运输作业，没有担负起本单位的安全生产管理主体责任，促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，是导致事故的发生的间接原因。

3、广西中麒建设工程有限公司安全管理员甘树兰，作为该公司专职安全管理员岗位流于形式，没有履行安全职责，没有在安全生产现场负责安全生产管理工作，没有履行安全生产专职安全管理员职责，是导致事故发生的因。

结合上述原因分析，依据安全生产有关法律法规的规定，调查组认定，该事故是一起**一般生产安全责任事故**。

六、事故有关责任认定及对事故责任者的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条法律、法规的规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见：

（一）事故拖拉机车主于xx安全生产意识淡薄，在没有取得农用拖拉机驾驶证情况下驾驶不合格拖拉机、不听从员建议，在没有采取任何防护措施的情况下进入车斗下对出现故障机械进行维修，对事故发生负有直接责任。鉴于事故中已死亡，故不再追究其责任。

（二）广西中麒建设工程有限公司没有认真履行安全主体责任，安全生产管理不力，未能及时消除生产安全事故对雇佣人员没有进行安全生产培训教育，以致工人安全意识淡薄；安全生产检查巡查不到位，施工现场没有专职安负责人，在发现有事故隐患时，虽有现场人员给予了意见建议，但是对于xx在施工现场违规维修拖拉机没有加以制事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)项的规定，建议由县应急管理局依法人民币叁拾万元行政处罚。

（三）广西中麒建设工程有限公司苍梧县2019年耕地提质项目经理汤丰和主要负责人叶朝斌作为生产经营单位的责人，聘用社会无驾驶资格人员及不经检验合格拖拉机从事运输作业，没有担负起本单位的安全生产管理主体责任督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和生产法》第九十三条的规定，建议由县住房城乡建设局依法给予其暂扣安全管理资格行政处罚。

（四）广西中麒建设工程有限公司安全管理员甘树兰，作为该公司专职安全管理员岗位流于形式，没有履行安全职责，没有在安全生产现场负责安全生产管理工作，没有履行安全生产专职安全管理员职责；依据《中华人民共和生产法》第九十三条的规定，建议由县住房城乡建设局依法给予其暂扣安全管理资格行政处罚。

七、事故防范措施建议

为全面贯彻落实《安全生产法》坚持安全发展，坚守发展决不能牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，深刻吸教训，着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监督管理漏洞，着力解决不遵守法律法规的问题，理出如下建议:

（一）增强安全生产红线意识，进一步强化建筑施工安全工作

县直各部门、各镇人民政府、各有关单位和各建筑企业要进一步牢固树立新发展理念，坚持安全发展绝不能以全为代价这条不可逾越的红线，充分认识到建筑行业的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于作的首位。督促企业建立健全安全生产责任制，完善企业和施工现场作业安全管理规章制度，按照施工实际加强安培训教育，加强施工过程管理和监督检查。

县农业机械管理部门要加强拖拉机的安全管控，从重打击无证无牌、检验不合格拖拉机从事运输作业，从严打备驾驶资格驾驶人员，杜绝安全事故再次发生。

（二）健全落实安全生产责任制，确保监管主体责任到位

严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制度。强化对本行业本领域企业的监工作，着力采取预防性执法手段，督促本行业领域企业消除生产安全事故隐患。

（三）明确施工各方责任，切实提升总承包工程安全管理水平

强化建设单位对建设工程过程管理责任，严禁以包代管，以租代管、违法发包，高度重视总承包企业安全生产重要性，保障项目施工过程安全生产投入，完善规章规程，加强全员安全教育培训，扎实做好各项安全生产基础工作

（四）全面推行安全风险管控制度，强化施工现场隐患排查治理

各建筑施工企业要制定科学的安全风险辨识程序和方法，结合工程特点和施工工艺、全方位、全过程辨识施工设备施工、现场环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，科学界定确定安全风险类别。逐一落实企业部、作业队伍和岗位的管控责任，在施工期间要专人现场带班管理。要健全完善施工现场隐患排查治理制度，明确隐患排查的事项、内容，并将责任逐一分解落实。

（五）广西中麒建设工程有限公司要认真吸取“5.16”事故教训，要在全公司通报这起事故，全面分析、总结因，要举一反三，并向县安委会作出深刻检讨。

苍梧县旺甫龙洞道路施工“

事故调查组（县安委办

2020年

政府网站找错
网站地图 地址：苍梧县行政中心大楼6楼（苍梧县石桥镇务实路旁）
主办：苍梧县人民政府 电话：0774-2681102
桂公网安备 45042102000007号 桂ICP备11005500号-1 网站标识码：4504210011
微信公众号